ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS

Processo nº: 394628-14.2010.8.06.0001
Nº Tombo: 2958

Vistos, etc.

Tratam os autos de pedido de FALÊNCIA intentado por BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (BICBANCO) em face da empresa RED FISH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Aduz, a postulante que a requerida é devedora desta no valor de 267.598,97 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), dívida esta que foi devidamente protestada, conforme comprova-se através dos documentos das fls. 16/17.

Acostou nos autos a documentação de

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 19:06, é cópia do original assinado digitalmente por FERNANDA FREIRE COLLYER.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0394628-14.2010.8.06.0001 e código DAFA52.

fls.07/50.

No despacho de fls.52, foi determinado a citação da parte requerida para apresentar contestação ou depositar o valor total do crédito, nos termos do art.98, da Lei de Falências.

Tendo em vista que a devedora não foi encontrada no endereço indicado, conforme atesta certidão de fls. 59 v., sendo concedido prazo de 5 (cinco) dias para a requerente se manisfestar sobre a referida certidão, solicitando esta que procedesse com a citação por edital da requerida.

Conforme despacho de fls. 64, determinou-se que fosse realizado expediente para citação por edital do requerente, acostado aos autos às fls. 65/66.

Conforme certidão de fls.66 v., vê-se que a devedora deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação.

É o relatório.

Tem-se dos autos que o pedido acha-se convenientemente instruído, vale ressaltar, constar nos autos o protesto devidamente realizado conforme preceitua o artigo 94, § 3° da Lei de Falência.

Ademais, foram realizadas de formas diversas a tentativa de citação do devedor, qual seja por meio de mandado e edital, não tendo o requerido vindo manifestar-se nos autos falimentares, desta feita a revelia da devedora concretizou-se, o que confirma as alegações constantes na inaugural, reputando-se como verdadeiros os

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 19:06, é cópia do original assinado digitalmente por FERNANDA FREIRE COLLYER.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0394628-14.2010.8.06.0001 e código DAFA52.

fatos articulados pela autora, nos termos do art.319, do Código de Processo Civil.

ISTO POSTO, decreto a falência da empresa RED FISH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 00.243.991/0001-33, residente e domiciliada em endereço desconhecido, declarando-a aberta hoje, às 12:00 horas, e fixo o seu termo legal em 60 dias anteriores ao despacho do requerimento inicial da falência.

Nos termos do artigo 21, *caput*, da Lei n° 11.101/2005, nomeio administradora judicial Dra. GINA GABRIELA LUCAS DO AMARAL, com as atribuições definidas na lei específica, intimando-a para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III da Lei supramencionada.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Diligencie a administradora judicial com o fito de identificar o endereço onde atualmente funciona a empresa que teve sua falência decretada, para que posteriormente esta seja intimada na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 99, inciso III , bem como as disposições do art. 104 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1° e 2° do art. 6° desta Lei.

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 19:06, é cópia do original assinado digitalmente por FERNANDA FREIRE COLLYER.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0394628-14.2010.8.06.0001 e código DAFA52.

Diligencie a Secretaria de Vara:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão "falido", a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1° do art. 181 da LFRE.

b) com base no art. 99, VII e X, da LFRE, oficiem-se aos estabelecimentos bancários onde tenha conta a falida, no sentido de serem as mesmas encerradas e bloqueadas, solicitando-se informes dos saldos porventura existentes;

c) sejam afixados e publicados, por duas vezes, os editais previstos em lei e adotadas as demais providências de praxe;

d) seja oficiado à Receita Federal requisitando-se cópia da declaração de bens do representante legal da falida, alusivas aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

e) oficie-se aos Cartórios de Imóveis e ao DETRAN, com fins de requisitar as necessários informações acerca da existência de bens em nome da massa, anotando, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

f) proceda-se a intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Cumpra-se o disposto nos incisos VIII e XIII do art. 99 da Lei 11.101/2005.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 19:06, é cópia do original assinado digitalmente por FERNANDA FREIRE COLLYER.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0394628-14.2010.8.06.0001 e código DAFA52.

à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência. No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.[1]

Demais expedientes necessários.

P.R.I .

Fortaleza, 8 de fevereiro de 2011.

Cláudio de Paula Pessôa
Juiz da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências

[1] CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 19:06, é cópia do original assinado digitalmente por FERNANDA FREIRE COLLYER.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0394628-14.2010.8.06.0001 e código DAFA52.